

1500500-64.2022.8.26.0634

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonia Maria Prado de Melo

Comarca: Tremembé

Foro: Foro de Tremembé

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2225115/2022 - DEL.POL.TREMEMBE, 20208908 - DEL.POL.TREMEMBE, 514/20/411 - DEL.POL.TREMEMBE, 2225115 - DEL.POL.TREMEMBE

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Averiguado:

WILSON MAGALHAES GOMES DA SILVA e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tremembé

Foro de Tremembé

1ª Vara

Rua Costa Cabral, 1183, Tremembe-SP - cep 12120-013

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500500-64.2022.8.26.0634 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500500-64.2022.8.26.0634

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2225115/2022 - DEL.POL.TREMEMBE, 20208908 - DEL.POL.TREMEMBE, 514/20/411 - DEL.POL.TREMEMBE, 2225115 - DEL.POL.TREMEMBE

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Averiguado:

WILSON MAGALHAES GOMES DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonia Maria Prado de Melo

Vistos.

WILSON MAGALHÃES GOMES DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no art. 33, caput, c.c. artigo 40, incisos III, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. art. 29. caput, do CP, porque, na data e local descritos na denúncia, concorreu para que pessoa ainda desconhecida remetesse, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, 73,13g de Cannabis sativa L (maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (p. 95), o réu apresentou defesa preliminar, pleiteando pela absolvição sumária (p. 99/102).

O Ministério Público manifestou-se pela absolvição sumária, por falta da comprovação da materialidade do delito (p. 106).

É o relatório.  
Fundamento e decido.

É caso de absolvição sumária.

O exame químico toxicológico de p. 51/56 que embasou a denúncia, não diz respeito aos fatos apurados. Regularizado com a juntada do laudo referente aos presentes autos (p. 99/102), este não detectou a presença de substância entorpecente.

Sendo assim, não houve a comprovação material do crime, já que ficou evidente que a substância apreendida, que foi encaminhada ao averiguado, não se enquadra como substância entorpecente ou qualquer outra substância listada como causadora de dependência física ou psíquica, nos termos da Portaria 344/98 SVS/MS.

Ante o exposto, ABSOLVO SUMARIAMENTE o acusado WILSON MAGALHÃES GOMES DA SILVA, com fundamento no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as formalidades legais.

P.I.C..

Tremembe, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA